

ESTATUTOS

ASOCIACIÓN DEPORTIVA

CLUB SPORT HEREDIANO

VIGENCIA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

HEREDIA, COSTA RICA
SETIEMBRE 2022

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
CLUB SPORT HEREDIANO

Los Estatutos de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, fueron formulados, aprobados y publicados por la Junta Directiva del periodo 2019-2022, representada por:

Randall Castro Bolaños	Presidente
Félix Borbón Azofeifa	Primer Vicepresidente
Marco Antonio Chaves Solera	Segundo Vicepresidente
Guido Villalobos Ulloa	Tesorero
Sonia Rivera Solano	Secretaria
Esteban Alfaro Calderón	Vocal 1
David Arguello Arce	Vocal 2
Juan González Blanco	Vocal 3
Luis Fernando Guillén Zumbado	Vocal 4
Oscar Rosabal Lizano	Fiscal Titular
Oscar Arce Rodríguez	Fiscal Suplente

La Comisión de Trabajo responsable de la revisión, estudio y redacción de los presentes Estatutos estuvo conformada por los siguientes asociados:

Eugenio Rodriguez Zumbado

Carlos Chaverri Negrini

Oscar Rosabal Lizano

Oscar Arce Rodríguez

Rafael Ávila Zamora

Marco Antonio Chaves Solera - Coordinador

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
CLUB SPORT HEREDIANO.

En la ciudad de Heredia a las diecisiete y treinta horas del día treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, reunidos en Asamblea General Extraordinaria, los asociados de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano y existiendo el quórum de ley, se acuerda reformar integralmente los Estatutos, para que en lo sucesivo se lean así:

CAPÍTULO PRIMERO. **Del Nombre y Domicilio de la Asociación.**

ARTÍCULO PRIMERO: Del nombre. La Asociación se denominará "ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB SPORT HEREDIANO", sus colores oficiales serán el rojo y el amarillo y por su naturaleza será de duración indefinida.

ARTÍCULO SEGUNDO: Del Domicilio. El domicilio de la Asociación serán las Oficinas Administrativas del Estadio Eladio Rosabal Cordero, distrito primero Heredia, calle 16 avenidas 1 y 2 del cantón primero Heredia, pudiendo establecer filiales dentro y fuera del país. Las filiales tanto dentro como fuera del país se regirán por los Estatutos de la principal y no tendrán personería independiente de la principal. Para el establecimiento de filiales fuera del país, la Junta Directiva requiere de acuerdo tomado por Asamblea General Extraordinaria de asociados, el cual requerirá de mayoría calificada de los asociados presentes en dicha Asamblea. Todo conforme con el Reglamento que para ese efecto se redactará y en su momento será aprobado por Junta Directiva.

CAPÍTULO SEGUNDO. **De los Fines y Recursos de la Asociación.**

ARTÍCULO TERCERO. **Fines.** Los fines primordiales de la Asociación son: a) Promover y desarrollar en todos los cantones y distritos de la provincia de Heredia la práctica del fútbol como prioridad; y del deporte en general, tanto en la rama femenina como masculina. Este propósito podrá extenderse a otros lugares fuera de la provincia de Heredia; b) Promover el fútbol, y en el deporte, los valores y principios que conforman la identidad herediana; c) Ofrecer alternativas de sano entretenimiento, mediante la participación decorosa de la Asociación en competencias deportivas a nivel

nacional e internacional; d) Promover entre sus asociados, la organización de actividades deportivas a nivel nacional sean o no oficiales; e) Firmar los convenios, contratos y acuerdos de cualquier naturaleza que sean necesarios con Asociaciones, Federaciones, Organizaciones e Instituciones Nacionales e Internacionales tanto públicas como privadas que permitan el desarrollo del fútbol como disciplina deportiva; f) Promover, desarrollar y velar por un programa permanente de divisiones menores, el cual permita una formación integral de las personas, buscando un balance entre la parte mental, psicológica, emocional, intelectual, física y técnica de los niños y niñas, adolescentes y jugadores profesionales de las diferentes categorías de la institución.

ARTÍCULO CUARTO: De las Actividades. La Asociación realizará, entre otras, las siguientes actividades: a) Culturales, deportivas, económicas, recreativas, académicas y sociales para la consecución de sus fines esenciales; b) Propiciará el apoyo de Instituciones Estatales, Cooperativas, Comunales y de cualquier índole para mejorar las actividades que retroalimenten y proyecten su organización; c) Gestionará la obtención de los recursos que se indican en el Artículo Quinto de estos Estatutos; d) Celebrará contratos de toda índole permitidos por la Ley y se realizará toda especie de operaciones licitas encaminadas a la consecución de sus fines; e) Participará a través de sus equipos en competencias deportivas a nivel nacional e internacional; f) Propiciará el apoyo de Instituciones Estatales e Instituciones Privadas, a través de la firma de contratos, acuerdos y convenios de cooperación, para condonar obligaciones o pasivos con entidades del Estado de la República, que no se hallan honrado por incapacidad financiera y que al no cumplir con esas obligaciones, impliquen una desmejora para los miembros de la Asociación o para su patrimonio; g) Solicitará, recaudará y canalizará los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos para mejorar la situación patrimonial de la Asociación; h) Podrá la Asociación adquirir toda clase de bienes, siempre dentro de las limitaciones del Artículo Cuarenta y Tres del Código Civil. Celebrará contratos, acuerdos y convenios de cooperación de toda índole y operaciones lícitas encaminadas a la consecución de sus fines; i) Establecerá relaciones con otras agrupaciones nacionales o extranjeras que beneficien la Asociación, entendidas como firma de convenios, y cualquier tipo de instrumento jurídico útil para tal efecto; j) Suscribirá contratos de administración o de arrendamiento de empresa con terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, tendientes a mejorar la situación deportiva, laboral y financiera de la Asociación y sus equipos de fútbol.

ARTÍCULO QUINTO: De los Recursos. La Asociación contará con

las siguientes fuentes de recursos económicos: a) Cuotas de ingreso y renovación como asociado o asociada que fijará la Junta Directiva; b) Bienes que actualmente posea y los que en el futuro obtenga; c) Herencias, legados, donaciones de entidades y personas físicas y jurídicas públicas y privadas, nacionales o internacionales; d) Subvenciones, partidas específicas, transferencias presupuestarias y exenciones de cualquier índole; e) Ingresos provenientes por taquillas o alquiler de sus instalaciones para la realización de actividades deportivas, sociales, de recreación y culturales; f) Ingresos por concepto de contratos publicitarios, derechos de marca, derechos de imagen y/o cualquier tipo de actividad lícita; g) Ingresos provenientes de contrato de administración o de arrendamiento de empresa y cualquier otro contrato afín otorgado por la Asociación a favor de terceros; h) Mecanismos de autofinanciamiento permanentes o de largo plazo, generados a partir de los recursos que se obtengan con los ingresos especificados en los incisos anteriores; así como fideicomisos de cualquier tipo, reservas de ingresos, fondos de capitalización o semejantes. Queda autorizada la Asociación para constituir Fideicomisos, ser beneficiaria de los mismos o para recibir por contrato o testamento en propiedad fiduciaria.

ARTÍCULO SEXTO: Signos Externos y Otros Activos. Son signos externos y otros activos de la Asociación los siguientes: el estadio, el nombre de la Asociación, el escudo, la bandera, el himno, los trofeos, fotografías, documentos y todo tipo de reconocimientos que haya recibido la Asociación atinentes a su historia; así como los que en un futuro sean debidamente incorporados a esta categoría. La Asociación deberá velar porque sus signos distintivos y marcas comerciales sean debidamente inscritos y registrados. La Junta Directiva deberá garantizar la custodia y el buen uso de los mismos.

CAPÍTULO TERCERO. De los Asociados.

ARTÍCULO SÉTIMO: Categoría de los Asociados. La Asociación tendrá las siguientes categorías de Asociados; a) **FUNDADORES:** Son los asociados participantes de la Asamblea Constitutiva y que quedaron

anotados en el acta constitutiva del 12 de junio de 1921; b) **ACTIVOS:** Serán todos los asociados, que tengan doce meses o más de cumplir con las cuotas de afiliación. Los asociados activos menores de dieciocho años y mayores de doce no podrán representar a la Asociación, aunque sí ocupar cargos en la Junta Directiva; c) **MANTENEDORES:** Serán todos los asociados que tengan menos de doce meses de cumplir con las cuotas de afiliación. Pasados los doce meses pasarán a ser Asociados Activos; d) **HONORARIOS:** Serán aquellas personas que hayan colaborado efectivamente en el desarrollo y consolidación de la Asociación. La categoría de asociado Honorario será por recomendación de la Junta Directiva y aprobada por la Asamblea General con el voto de las dos terceras partes de los asociados presentes. Lo relacionado a la categoría de Socios Activos deberá ser regulado mediante un reglamento que se emita al efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: De los Derechos de los Asociados. Tendrán derecho a voz y a voto todos los asociados fundadores, activos y mantenedores, mayores de doce años. Los mantenedores no podrán ser electos en cargos directivos, fiscalía ni integrar el Tribunal Electoral; tampoco podrán votar en las Elecciones de los miembros de la Junta Directiva, Fiscalía y miembros del Tribunal Electoral. Los Asociados Honorarios solamente participarán en las Asambleas Generales con derecho a voz, pero no a voto, no pudiendo ser electos en los cargos directivos ni en la Fiscalía, ni estarán sujetos a los demás deberes que tienen los asociados activos. El otorgamiento de la condición de Asociado Honorario a un Socio Activo o Mantenedor no implica que el mismo pierda su condición de Asociado Activo o Mantenedor, según sea el caso.

ARTÍCULO NOVENO: **De la Condición de Asociado.** Para la afiliación de los asociados se observarán las siguientes reglas y requisitos indispensables: a) el interesado deberá llenar y firmar la solicitud mediante los mecanismos que a efecto establezca la Junta Directiva, lo que incluirá necesariamente una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y convocatorias; solicitud que

incluirá la aceptación expresa del asociado de ser contactado para la realización de campañas de promoción, estudios de mercadeo y trabajos académicos de investigación a cargo de la Junta Directiva o personas debidamente autorizadas por la misma Junta Directiva; b) el interesado deberá pagar el importe de la cuota de afiliación establecida al efecto; c) las solicitudes de afiliación serán de conocimiento en la Sesión Ordinaria inmediata posterior de la Junta Directiva, que mediante simple acuerdo aceptará las solicitudes que cumplan con todos los requisitos; d) La Junta Directiva llevará un control de los asociados mediante un libro de asociados a cargo del Secretario, que incluirá un asiento que indicará la fecha y el número de sesión de Junta Directiva en la que se aprobó el ingreso de cada asociado; e) La Junta Directiva conserva el derecho de rechazar la solicitud para afiliarse, lo que deberá hacer por acuerdo debidamente fundamentado, contando con un plazo máximo de un mes calendario para ello a partir de la presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo, sin que exista pronunciamiento de la Junta Directiva, se entenderá que la solicitud de afiliación ha sido debidamente aprobada y se inscribirá la misma en el libro de asociados; f) el interesado en caso de ser denegada su solicitud para asociarse podrá recurrir el acuerdo de la Junta Directiva en un plazo máximo de ocho días hábiles a partir del recibo de la notificación de la resolución, indicando las razones de su inconformidad. El recurso de revocatoria será conocido y resuelto por la propia Junta Directiva, mientras que el recurso de apelación será resuelto por la Asamblea General Extraordinaria, quien en definitiva resolverá lo que corresponda.

ARTÍCULO DÉCIMO: **Desafiliación.** Los asociados dejarán de pertenecer a la Asociación por las siguientes causas: a) Por fallecimiento; b) Por renuncia dirigida por escrito a la Junta Directiva, c) Por expulsión acordada por las dos terceras partes de los votos presentes a la sesión de Junta Directiva respectiva y ratificación en Asamblea, la cual se convocará inmediatamente conforme al presente Estatuto; y por cualquiera de los motivos que a continuación se indican: **UNO:** no pago de la cuota establecida en el respectivo contrato suscrito con la Asociación por un plazo de un mes calendario previa prevención de pago de lo adeudado. **DOS:** conducta inmoral

o desleal que atente contra el buen nombre de la Asociación o por realizar actividades contrarias a la estabilidad y armonía entre los asociados, todo de conformidad con el reglamento disciplinario vigente. **TRES:** cuando un asociado actúe en nombre de la Asociación sin estar facultado por ello; y **CUATRO:** uso indebido de los activos físicos, económicos y signos externos de la Asociación. **PROCEDIMIENTO DE DEFENSA:** En caso de que exista una causal de expulsión de los asociados: previo a la cesación de la membresía de un asociado, el Fiscal comunicará por escrito al afectado de los motivos que inspiran su expulsión, a efecto de que el asociado dentro del término de ocho días naturales presente su defensa y ofrezca la prueba, una vez cumplido este plazo y en la Sesión de Junta Directiva que deberá ser determinada en la comunicación escrita señalada, se tratará lo concerniente al caso de la expulsión del asociado, quien podrá estar presente para ejercer su defensa, siendo la Junta Directiva, la que en definitiva acuerde en primera instancia afirmativa o negativamente lo relativo a la expulsión del asociado. Contra lo resuelto cabe recurso de apelación ante la Asamblea General Extraordinaria.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Derechos de los Asociados. Los Asociados tendrán los siguientes derechos: a) Elegir y ser electo en los cargos directivos o de Fiscalía de la Asociación, aspectos reservados exclusivamente para los que ostenten categoría de asociados activos; b) Participar en las actividades educativas, culturales, recreativas y sociales; c) Presentar mociones o sugerencias y participar con voz y voto en las Asambleas; d) Pedir cuentas e informes de las actividades de cualquiera de los órganos de la Asociación, y obtener pronta respuesta; e) Denunciar por escrito ante la Fiscalía y la Asamblea General de la Asociación cualquier irregularidad que notare en el desempeño de las funciones de los órganos de la Asociación; f) Ingreso a la localidad del sector adquirido por el asociado, lo que incluye el número de silla asignado si dicho sector cuenta con numeración; ingreso que está referido a todos los partidos oficiales organizados por el Club, tanto nacionales como internacionales que se celebren en el Estadio Eladio Rosabal Cordero u otro

Estadio que se utilice como sede alterna. Para ello deberán encontrarse al día en el pago de la membresía; g) Todos los demás que les confiere el presente Estatuto, la Ley, los Reglamentos, los contratos suscritos por la Asociación y los acuerdos de Asamblea General y Junta Directiva, siempre que éstos últimos no contravengan a los primeros.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Deberes de los Asociados. Son deberes de los asociados: a) Cumplir con la Ley, los Reglamentos, Estatutos y los acuerdos de la Asamblea General y la Junta Directiva; b) Asistir a las Asambleas Generales y reuniones de la Junta Directiva que fueran convocados; c) Pagar puntualmente las cuotas y obligaciones que lleguen a determinar la Junta Directiva y la Asamblea General; d) Cooperar en la conservación de los bienes y el buen desarrollo de las actividades de la Asociación; e) Desempeñar correctamente los puestos para los cuales fueren electos; f) Denunciar ante la Fiscalía y la Asamblea General de la Asociación cualquier irregularidad que notare en el desempeño de las funciones de los organismos de la Asociación; g) Apoyar las gestiones y actividades que realice la Asociación en el cumplimiento de sus fines y objetivos.

CAPÍTULO CUARTO. Sobre el Arrendamiento.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: De la Autorización para Firmar Contratos de Arrendamiento y Administración. La Asociación queda autorizada para conceder bajo la figura de contratos de administración o arrendamiento, la administración y la operación de todos los elementos de la Asociación, el cual incluye las instalaciones deportivas y administrativas; así como el resto de los elementos que constituyen la Asociación.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Del Plazo. El plazo de tales contratos deberá ser determinado y aprobado por la Asamblea General, con las dos terceras partes de los asociados presentes en la Asamblea.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: De las Entidades Financieras Autorizadas. En la ejecución de contratos de administración o arrendamiento cuando se requiriera de aportes financieros en los cuales se garantice con bienes de la Asociación, los contratos de garantía respectivos deberán ser suscritos con entidades financieras autorizadas y fiscalizadas por los órganos supervisores nacionales e internacionales respectivos.

CAPÍTULO QUINTO. De los Órganos de la Asociación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Órganos de la Asociación. La Asociación contará con los siguientes órganos: a) la Asamblea General; b) la Junta Directiva; c) la Fiscalía.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: De la Asamblea General. Es el órgano máximo de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus asociados. Habrá dos tipos de asambleas: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma ordinaria una vez al año en la sede social; y en situaciones calificadas a juicio de la Junta Directiva en cualquier otra sede que se encuentre en un radio máximo de seis kilómetros a la redonda de donde se ubica la sede social, en la primera quincena del mes de febrero, a efecto de escuchar los informes de labores de la Presidencia y la Tesorería de la Junta Directiva y Fiscalía; así como la propuesta de presupuesto ordinario anual y el programa de trabajo previsto a desarrollar por la Junta Directiva durante el periodo de nombramiento respectivo, procediendo a su aprobación, la que requerirá de la mayoría simple de los asociados presentes en dicha asamblea. Extraordinariamente se reunirá en la sede social, y en situaciones calificadas a juicio de la Junta Directiva, en cualquier otra sede social, cada vez que la Junta Directiva la convoque o cuando lo solicite en forma vinculante el tres por ciento de los asociados activos, o bien cuando la Fiscalía lo considere necesario o en los casos que prevea el Estatuto. Las asambleas, tanto Ordinaria como Extraordinarias, podrán ser realizadas en forma presencial, virtual o mixta, lo que será

determinado por la Junta Directiva de acuerdo con las condiciones y facilidades existentes y la naturaleza de los asuntos a tratar en dicho caso. Las asambleas, tanto Ordinaria como Extraordinarias, serán convocadas por el Secretario por medio de la dirección de correo aportada como medio de comunicación por cada uno de los asociados, con quince días naturales de anticipación y se consideran constituidas, en primera convocatoria, cuando concurran la mitad más uno de sus asociados, de no presentarse el mínimo requerido, se reunirá en segunda convocatoria, una hora después con el número de miembros presentes, que en ningún caso deberá ser menor a diez asociados. Tanto en Asambleas Ordinarias como Extraordinarias, los asuntos se aprobarán con no menos de la mitad más uno de los votos de todos los asociados presentes, excepto en aquellos casos que por ley o por estos Estatutos se requiera el voto de las dos terceras partes de los asociados presentes en Asamblea.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: **Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria.** Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: a) Elegir cada tres años a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía, pudiendo ser reelectos; b) Conocer, aprobar o improbar, y solicitar ampliación de los informes de labores que rindan los otros órganos de la Asociación. Los informes que serán sometidos a aprobación, estarán disponibles en la forma como lo disponga la Junta Directiva con al menos ocho días de anticipación para los asociados que así lo requieran; c) Resolver las mociones o sugerencias que presenten por escrito los asociados; d) Aprobar los Reglamentos que dicte la Junta Directiva; e) Aprobar el Presupuesto y Plan de Trabajo del periodo correspondiente; f) Aceptar o no los legados que reciba la Asociación; g) Determinar el monto de la póliza de responsabilidad civil con que deberá estar cubierto el Tesorero para el cumplimiento de sus funciones, cuyo costo será asumido por la Asociación; h) Tomar cualquier otro acuerdo relacionado con asuntos que no sean reservados a otro órgano en virtud de la ley o de los presentes Estatutos y que resulten por imperativo de su condición de órgano supremo de la Asociación; i) Conocer de los informes sobre el estado de los contratos de arrendamiento y administración suscritos por el Club rendidos por Junta Directiva.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria. Son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: a) Llenar las vacantes ocurridas por ausencias definitivas en la Junta Directiva; b) Llenar la vacante por ausencia definitiva del Fiscal, para lo cual deberá cumplirse el procedimiento establecido en los Estatutos; c) Reformar los Estatutos y Reglamentos exceptuando los casos indicados en el inciso k) del Artículo Vigésimo Segundo y Artículo Vigésimo Sétimo para lo cual se requiere la votación de al menos las dos terceras partes de los asociados presentes; d) Nombrar al Tribunal Electoral cada tres años; e) Ratificar o no la solicitud de Junta Directiva de expulsión de los asociados de conformidad con lo expuesto en el Artículo Décimo anterior; f) Conocer, aprobar e improbar, los informes de los cuerpos administrativos o cualquier otro asunto de suma urgencia que no pueda esperar hasta la Asamblea Ordinaria; g) Conocer, aprobar o improbar, el informe de la Comisión Especial nombrada para conocer sobre quejas o denuncias que se presenten contra los miembros de la Directiva, el Fiscal o el Tribunal Electoral; h) Conocer y resolver en apelación las gestiones recursivas que se presenten contra los acuerdos y resoluciones del Tribunal Electoral y de la Junta Directiva; i) Acordar la disolución de la Asociación, para lo cual se requiere la votación de las dos terceras partes de los asociados activos; j) Dar en administración o en arrendamiento de empresas al Club, a favor de terceros interesados en la institución. El acuerdo sobre este particular requerirá del voto de al menos dos terceras partes del total de los asociados presentes en la Asamblea; debiéndose respetar el nombre del Estadio Eladio Rosabal Cordero, el cual no se podrá modificar.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: De la Junta Directiva. La dirección y administración de la Asociación estará a cargo de la Junta Directiva, la cual estará compuesta por nueve miembros todos socios activos nombrados así: Presidente, I Vicepresidente, II Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal I, Vocal II, Vocal III, Vocal IV, los cuales serán electos en Asamblea General Ordinaria celebrada en la primera quincena del mes de febrero, por un período de tres años. Tomarán posesión de sus cargos el día dieciséis del mes de febrero al quince del

mes de febrero del año que corresponda. Las ausencias temporales de los miembros de la Junta Directiva serán suplidas por la misma Junta; en casos de ausencias definitivas, la misma Junta Directa suplirá dichas ausencias mientras convoca a la Asamblea General Extraordinaria para que llene las vacantes por el resto del período. Un miembro de Junta Directiva pierde su credencial, con las ausencias injustificadas y consecutivas a tres sesiones de Junta Directiva, sean estas ordinarias o extraordinarias.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria y presencial al menos una vez al mes en el domicilio de la institución; y en situaciones calificadas a juicio de la Junta Directiva, en cualquier otra sede social que se encuentre en un máximo de seis kilómetros a la redonda de donde se ubica la sede central, el día y hora que de común acuerdo se señale por el Presidente. De igual manera se podrá reunir en forma virtual y/o mixta, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento emitido al efecto. Extraordinariamente se reunirá cuando lo considere necesario, mediante convocatoria al efecto, ya sea por el Presidente o por el Fiscal por medio de carta circular, siempre que se haga con al menos veinticuatro horas de antelación a la sesión. Cinco miembros de la Junta Directiva formarán quórum y sus acuerdos se tomarán por simple mayoría, salvo en los casos en que este Estatuto establezca votación calificada o por unanimidad. En caso de empate, quien presida ostentará el voto de calidad.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, la Ley, los Reglamentos y los acuerdos de las Asambleas Generales; b) Tomar los acuerdos necesarios para que la Asociación cumpla con sus fines esenciales; c) Convocar a Asambleas Generales a través de su Secretario; d) Nombrar las comisiones que considere necesarias y con las atribuciones que considere convenientes para la consecución de los fines de la Asociación y proceder con su disolución cuando lo estime pertinente; e) Acordar los presupuestos de ingresos y egresos en que incurra la

Asociación y velar por su fiel cumplimiento; f) Aprobar el destino de los ingresos y de las inversiones de la Asociación; g) Supervisar, conjuntamente con la Fiscalía las labores de las comisiones establecidas; h) Recibir las solicitudes de afiliación y otorgarles aprobación o improbación, cuando se incumpla con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del Artículo Noveno de estos Estatutos; i) Recibir las solicitudes de renuncia voluntaria y darles el trámite correspondiente; j) Decidir en primeras instancias la expulsión de los asociados por las causales que indica el Artículo Décimo de estos Estatutos y el reglamento disciplinario aprobado al efecto; k) Destituir el personal administrativo, jugadores o cuerpo técnico, siempre que lo considere necesario para la consecución de los fines de la Asociación; así como establecer cualquier otra disposición referente a estos; l) Aprobar los reglamentos internos de trabajo y disciplinarios, tanto del personal administrativo como del personal dedicado a tareas deportivas, así como aplicar las sanciones correspondientes; m) Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las políticas emanadas de la Asamblea General; n) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias contenidas en el Estatuto; ñ) Conceder permiso a los integrantes de la Junta Directiva que deban ausentarse temporalmente, en caso de permiso, por un plazo no mayor de tres meses, salvo que se trate del cumplimiento de funciones. En caso de enfermedad demostrada hasta por el plazo de seis meses; o) Dictar los reglamentos que considere oportunos para la consecución de los fines propuestos y hacer ejecutar los acuerdos por los órganos de la Asociación, todo dentro de su competencia, lo que podría incluir la categorización de los asociados; p) Administrar los bienes, activos y signos externos de la Asociación y velar por su correcto uso; q) Presentar propuesta a la Asamblea General del presupuesto anual de ingresos y gastos; r) En caso de rescisión de contratos administrativos de los jugadores o cuerpo técnico, aprobar en los casos que se justifique las respectivas indemnizaciones, la cual se ajustará a lo que en derecho corresponde y serán los responsables de las sumas erogadas indebidamente; s) Informar en Asamblea Ordinaria de la Asociación sobre el estado de los contratos de arrendamiento del Club, lo que incluye el grado de cumplimiento de las cláusulas pactadas en dichos

contratos. En caso de que la Junta Directiva lo estime necesario, podrá convocar para dicho fin a Asambleas Extraordinarias de Asociados; t) Los demás que le asignen los presentes Estatutos y leyes conexas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: De la Fiscalía. Habrá un tercer órgano denominado Fiscalía que estará integrado por un Fiscal propietario y por un suplente, mayores de edad, quienes deberán ser socios activos y serán nombrados por la Asamblea General Ordinaria de la primera quincena del mes de febrero por un período de tres años. Tomarán posesión de su cargo el día dieciséis de febrero del año que corresponda. El Fiscal Propietario tendrá las siguientes atribuciones: a) supervisar todas las operaciones y movimientos económicos de la Asociación; b) velar por el fiel cumplimiento de la Ley y del Estatuto, así como los acuerdos y Reglamentos que emita la Asociación; c) Rendir un informe anual a la Asamblea General Ordinaria; d) atender las denuncias por escrito que le presenten los asociados y realizar las investigaciones pertinentes; e) solicitar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria cuando lo considere necesario; f) participar con voz pero sin voto en las sesiones de Junta Directiva; g) podrá presentar oposición a los acuerdos de la Junta Directiva en la misma sesión en que ellos se tomen; h) supervisar conjunta o separadamente con el Presidente, las labores de las comisiones establecidas en asuntos que tengan injerencia con su gestión; i) velar por el correcto funcionamiento de los Órganos de la Asociación. El Fiscal Suplente sustituirá al Fiscal Propietario en sus ausencias definitivas o temporales, quedando autorizado para asistir a la totalidad de sesiones de la Junta Directiva, para lo cual deberá ser convocado de la misma forma que al resto de integrantes de la Junta Directiva y el Fiscal Propietario.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Deberes y Atribuciones de los miembros de la Junta Directiva. PRIMERO: Del Presidente. Será el representante judicial y extrajudicial de la Asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. No obstante, no podrá vender, gravar, transformar o de cualquier forma disponer de los Bienes Inmuebles de la Asociación si no es con acuerdo de Asamblea General

Extraordinaria de asociados, el que deberá tomarse por al menos dos terceras partes de los asociados presentes. Para la celebración de todo contrato, incluidos los de jugadores y cuerpo técnico, requiere de acuerdo de Junta Directiva, tomado por simple mayoría. Además, será responsable solidario junto con la Asociación, frente a terceros con los cuales la Asociación haya convenido arrendar temporalmente el Club, ante el incumplimiento de las obligaciones que se hayan asumido en el contrato respectivo. Para ello, deberá rendir una póliza de responsabilidad civil cuyo monto será definido por la Junta Directiva, y cuyo costo será asumido por la Asociación. Son funciones del Presidente: a) Convocar y presidir las Asambleas Generales y las reuniones de la Junta Directiva; b) Firmar conjuntamente con el Secretario, las actas de las Asambleas Generales y de Junta Directiva; c) Firmar conjuntamente con el Tesorero los pagos que la Junta Directiva acuerde y llevará la iniciativa de todas las gestiones que la Asociación emprenda; d) Supervisar conjuntamente con la Fiscalía las labores de las comisiones establecidas; e) Firmar una vez que haya sido autorizado por la Junta Directiva o la Asamblea General y en nombre de la Asociación los actos o contratos de índole mercantil, laboral, administrativos y deportivos que se celebren para lo cual contará con la autorización previa de la Junta Directiva o la Asamblea General según corresponda; f) Establecer las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan para defender y proteger los intereses de la Asociación; g) Presentar por escrito ante la Asamblea General Ordinaria un informe anual de labores; h) Solicitar a las diferentes comisiones los informes técnicos pertinentes; i) Otorgar previo acuerdo de Junta Directiva, toda clase de poderes, revocarlos, hacer sustituciones, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo; j) Para el caso del poder generalísimo requerirá de acuerdo de Asamblea General Extraordinaria. **SEGUNDO: DE LOS VICEPRESIDENTES.** Corresponde a los Vicepresidentes en su respectivo orden de nombramiento, los siguientes deberes y atribuciones: a) reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas con los mismos derechos, obligaciones, atribuciones y facultades de éste; b) las demás que le fijen los presentes Estatutos, los Reglamentos y los acuerdos de Asamblea General o de Junta Directiva. Además, será responsable solidario, junto con la Asociación, frente a terceros con los cuales la

Asociación haya convenido arrendar temporalmente el Club, ante el incumplimiento de las obligaciones que se hayan asumido en el contrato respectivo. Para ello, deberá rendir una póliza de responsabilidad civil cuyo monto será definido por la Junta Directiva y cuyo costo será asumido por la Asociación. **TERCERO: DEL SECRETARIO.** Corresponden al Secretario los siguientes deberes y atribuciones: a) Levantar las actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva, así como custodiar y mantener en perfecto estado de conservación y limpieza los libros de actas de los referidos órganos. Dará lectura a la correspondencia y la tramitará lo más pronto posible; b) Llevará el Registro de Asociados según su categoría, fecha de ingreso y toda la información referente a los asociados que permita su ubicación e identificación; c) Comunicar las convocatorias a Asamblea General; d) Firmar toda la correspondencia que envíe la institución y dejar copia de las mismas para su respectivo archivo; e) Vigilar que la administración mantenga archivos eficientes de personal administrativo y deportivo que se haya contratado en su período; f) Mantener bajo su responsabilidad y custodia todos los contratos originales que suscriba la Asociación con la contratación de jugadores y cuerpo técnico y de toda la documentación que soporta el acto contractual; g) Todas las demás funciones que le encarguen los Estatutos, los Reglamentos, la Asamblea General o la Junta Directiva; h) Entregar dentro de los diez días naturales de haber cesado en su cargo de Secretario, al sucesor, los libros por disposición Estatutaria o por Ley, de lo cual dejara constancia en una acta. El incumplimiento de esta disposición conlleva además responsabilidad civil y penal. **QUARTO: DEL TESORERO.** Son deberes y atribuciones del Tesorero: a) Vigilar que la administración mantenga un sistema eficiente de contabilidad; b) Llevar los libros de contabilidad al día; c) Firmar junto con el Presidente de la Junta Directiva, las órdenes de pago que se emitan contra las cuentas corrientes a nombre de la Asociación. En ausencia del Tesorero, podrá el Vocal en su orden respectivo firmar comprobantes de egresos; d) Vigilar que las cuentas de la Asociación se cobren puntualmente; e) Cuidar que los fondos de la Asociación sean depositados en cualquiera de las entidades del Sistema Bancario Nacional, a nombre de la Asociación. Se podrá hacer la excepción de esta situación en casos calificados a juicio de la Junta

Directiva y previo dictamen afirmativo de la Fiscalía; f) Presentar ante la Asamblea General Ordinaria el informe anual sobre los Estados Financieros, el cual debe venir respaldado por un dictamen auditado de un Contador Público Autorizado; g) Deberá rendir póliza de fidelidad, cuyo costo será asumido por la Asociación, de acuerdo con el Artículo Veinticinco de la Ley de Asociaciones y sus reformas por un monto que fijará la Asamblea General Ordinaria; h) Deberá presentar en conjunto con el Presidente, un plan de trabajo anual y el presupuesto para el siguiente año; así como un informe de liquidación presupuestaria del año anterior; i) Mantener bajo su responsabilidad y custodia los documentos originales que son la fuente de ingresos para la Asociación; j) Presentar en forma mensual a la Junta Directiva un flujo de caja y estados financieros, a más tardar el día diez de cada mes y con base en este y en coordinación con el Presidente, definir el pago de las obligaciones a corto, mediano y largo plazo; k) Llevar un control y seguimiento de los arreglos de pago, que ha suscrito la Asociación con diferentes acreedores; l) Llevar el control actualizado de los patrocinadores e informar a la Junta Directiva de aspectos importantes y relevantes de esa fuente de ingresos; m) Cualquier otra función atinente a su cargo y que se derive de los Estatutos. **QUINTO: DE LOS VOCALES.** Los Vocales tendrán los deberes y atribuciones que le asignen la Junta Directiva o la Asamblea General y deberán colaborar con los demás miembros en la consecución de los fines que procura la Asociación. Así mismo les corresponde sustituir según su orden, en forma temporal, cuando se ausente algún miembro de la Junta Directiva, excepto el Presidente que será suplido por los Vicepresidentes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Del Tribunal Electoral. Las elecciones serán dirigidas y fiscalizadas por un Tribunal Electoral integrado por cinco miembros titulares y dos suplentes, nombrados por Asamblea General Extraordinaria y tomarán posesión en la sesión siguiente de Junta Directiva y juramentados por periodos de tres años, pudiendo ser reelectos. La Junta Directiva de la Asociación deberá proveer todas las facilidades que el Tribunal Electoral requiera y estén a su alcance, para el cumplimiento satisfactorio de sus funciones. Los integrantes del Tribunal Electoral deberán ser miembros activos. En

caso de que algún integrante del Tribunal renuncie, fallezca o deje de asistir a tres sesiones consecutivas sin justificación será suplido por un miembro suplente. Son funciones del Tribunal Electoral: a) Redactar un Reglamento Electoral, el cual deberá ser aprobado por la Asamblea General; b) El Tribunal Electoral convocara a elecciones; c) Dar la publicidad que sea requerida utilizando los medios que crea convenientes; d) Presentar a la Junta Directiva con al menos dos meses de anticipación a la convocatoria de elecciones, un presupuesto de egresos de las elecciones; e) Dirigir y fiscalizar todo el proceso electoral; f) Atender y resolver dentro del plazo de ley, cualquier consulta, incidente, impugnación o recurso que se presente antes, durante o después del proceso electoral; g) Aprobar y fiscalizar el procedimiento mediante el cual se desarrollará la campaña electoral; h) Realizar la declaratoria oficial de las papeletas que participan del proceso electoral; i) Fiscalizar porque todo el proceso electoral se desarrolle en cumplimiento con lo que establece el Reglamento Electoral; j) Mantener el padrón electoral debidamente depurado y actualizado; k) Juramentar a los asociados activos electos como directores de la Asociación; así como juramentar al Fiscal electo de la Asociación. Los acuerdos del Tribunal Electoral en materia de organización de las elecciones solamente tendrán recurso de revocatoria. **DEL PADRÓN ELECTORAL:** La Junta Directiva y el Fiscal serán electos por medio de los asociados que se encuentren inscritos como socios activos al día treinta y uno de enero del año que corresponde la elección. **DE LAS ELECCIONES:** La convocatoria a elecciones la hará el Tribunal Electoral de la Asociación por medio de comunicación en la dirección de correo electrónico que cada asociado fijará con al menos quince días naturales de anticipación al día de la celebración de la respectiva elección en Asamblea General. Los asociados activos interesados en ser electos como miembros de la Junta Directiva deberán presentar una papeleta, con diez días naturales de anticipación a la fecha de las elecciones, suscrita y firmada por al menos cincuenta asociados activos. Igual procedimiento deberá seguirse para la elección del Fiscal. Corresponde al Tribunal Electoral de la Asociación, verificar que los integrantes de la papeleta cumplan con los requisitos señalados en el Estatuto para ser electos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: De las Comisiones de Trabajo. La Junta Directiva podrá nombrar las comisiones de trabajo que considere necesarias para que coadyuven en las actividades que por su naturaleza requieran condiciones especiales, las mismas pueden ser permanentes o temporales y tienen un objetivo específico que puede darles fin una vez satisfecho el mismo. Para ser miembro de una Comisión, se requiere ser asociado activo en pleno goce de sus derechos. El Presidente y el Fiscal deberán velar por el funcionamiento de las comisiones, las que siempre deberán contar en su integración con al menos un miembro de la Junta Directiva. Los miembros de las comisiones serán juramentados por el Presidente de la Junta Directiva. Las comisiones podrán hacerse asesorar por expertos en la materia propia de la comisión; expertos que podrán ser o no asociados y preferiblemente deberán ser coordinadas por un miembro de la Junta Directiva.

ARTICULO VIGÉSIMO SÉTIMO: Disolución de la Asociación. La Asociación podrá disolverse cuando concurran las causas indicadas en los Artículos Trece, Veintisiete y Treinta y Cuatro de la Ley de Asociaciones y sus reformas. Al extinguirse la Asociación, se solicitará al juez civil del domicilio de la Asociación el nombramiento de un liquidador, quien devengará los honorarios de ley. El producto final de la liquidación pasará al Hospital Público de la ciudad de Heredia, hoy San Vicente de Paúl, con excepción de los Trofeos que pasarán al Concejo Municipal de Heredia, quien los custodiará en Fideicomiso y los entregará a una Asociación Deportiva calificada para su custodia y conservación, en concordancia con lo establecido en los Artículos Veintinueve y Noventa y Uno de la Ley número Siete Mil Ochocientos.

TRANSITORIO: Primero: Con el fin de ajustarse a las fechas de elección y toma de posesión de puestos de Junta Directiva, Fiscalía y Tribunal Electoral que norma este Estatuto, y cumplir además con los términos de la nueva Ley Fiscal; los miembros de Junta Directiva, Fiscal Propietario y Suplente durarán en sus cargos hasta la primera quincena del mes de febrero del año dos mil veintidós.